

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

关于收购公司股权的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收购上海略展贸易发展有限公司（以下简称“略展贸易”）所持有的上海复星平鑫投资有限公司（以下简称“复星平鑫”）20%股权，股权转让总价款为 2900 万元人民币。

●截止 2009 年 10 月 31 日，略展贸易经审计后的净资产为 9269.81 万元，评估后的净资产为 14573.30 万元，增值 5303.49 万元，增值率为 57.21%。

● 关联人回避事宜：关联董事徐建刚、夏凤生、张扣宝、徐建德对该项议案回避表决。

● 关联交易对公司的影响：目前上海复星平鑫投资有限公司持有浙江爱仕达电器股份有限公司 15%的股权（对应 2700 万股）。浙江爱仕达电器股份有限公司主营业务突出，经营业绩稳定，市场竞争能力强，将上述股权注入上市公司后，将进一步提高上市公司盈利能力和持续经营能力，上市公司业绩将实现有效提升，有利于全体股东的利益。

一、交易概述

1、2009 年 10 月 31 日复星平鑫经评估净资产为 14573.30 万元人民币，公司拟收购略展贸易所持有复星平鑫 20%的股权，对应的价值为 2914.66 万元。经双方协商确定转让价款为 2900 万元人民币。

2. 因浙江刚泰控股（集团）股份有限公司与上海略展贸易发展有限公司实际控制人同为徐建刚，该交易为关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

3. 董事会审议收购议案的表决情况：2009 年 12 月 16 日，公司 2009 年第

六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司收购上海略展贸易发展有限公司所持有上海复星平鑫投资有限公司 20%股权的关联交易议案》，关联董事徐建刚、夏凤生、张扣宝、徐建德对该项议案回避表决，3 名独立董事参与了表决并全部同意此议案，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

4. 2009 年 12 月 16 日，公司与略展贸易签署了《股权转让协议书》，公司以自有资金元受让略展贸易持有的复星平鑫 20%的股权，股权转让总价款为 2900 万元人民币，股权转让完成后，公司持有复星平鑫 20%的股权。略展贸易不再持有复星平鑫股权。

二、关联方介绍

名称：上海略展贸易发展有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）

注册地：上海市南汇区宣桥镇南六公路 369 号

法定代表人：施桂花

注册资本：伍佰万元

经营范围：建筑材料，日用百货，化工原料（除危险品），五金交电，销售

最近五年没有受过行政处罚、刑事处罚；没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、关联交易标的基本情况

1. 本次关联交易标的为略展贸易所持有的复星平鑫 20%股权。略展贸易对该部分股权享有完全的独立权益，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。

2. 复星平鑫的基本情况：

名称：上海复星平鑫投资有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）

注册地：上海市普陀区兰溪路 137 号 6 楼 A 区 611 室

法定代表人：梁信军

注册资本：玖仟肆佰伍拾万元

注册号：3101072020287

经营范围：实业投资，投资咨询（除经纪），投资管理

3. 经具有证券从业资格的中瑞岳华会计师事务所有限公司和上海银信汇业资产评估有限公司对复星平鑫进行了审计和评估, 根据中瑞岳华专审字[2009]第 2781 号审计报告: 截至 2009 年 10 月 31 日, 经审计复星平鑫的资产总额为 9428.30 万元, 负债总额为 158.49 万元, 净资产为 9269.81 万元, 2009 年 1-10 月营业利润为-145.91 万元, 净利润为-145.91 万元。

4. 上海银信汇业资产评估有限公司以 2009 年 10 月 31 日为评估基准日, 对复星平鑫进行评估, 复星平鑫评估后的净资产为 14573.30 万元人民币, 对应的价值为 2914.66 万元。经双方协商确定转让价款为 2900 万元人民币。

四、交易合同的主要内容及定价情况

1、主体

- 1.1 甲方: 上海略展贸易发展有限公司 (转让方)
- 1.2 注册地: 上海市南汇区宣桥镇南六公路 369 号
- 1.3 法定代表人: 施桂花
- 1.4 乙方: 浙江刚泰控股 (集团) 股份有限公司 (受让方)
- 1.5 注册地: 德清县武康镇英溪北路 2 号
- 1.6 法定代表人: 徐建刚

2、交易对象

- 2.1 上海复星平鑫投资有限公司 (以下简称 “复星平鑫”) 系于 2007 年合法设立的境内法人企业。
- 2.2 “复星平鑫” 持有浙江爱仕达电器股份有限公司 2700 万股股权。
- 2.3 甲方持有 “复星平鑫” 20% 股权。
- 2.4 乙方愿以本协议约定价格购买甲方持有的 “复星平鑫” 20% 股权。

3、优先购买权的放弃

- 3.1 “复星平鑫” 现有其他出资人, 充分知晓本次股权转让, 并共同出具放弃优先购买权的股东会决议 (股东会决议见附件一)

4、交易条件

- 4.1 交易价格的确定以 “复星平鑫” 最近一期的审计、评估报告为基准。
- 4.2 甲方以人民币 2900 万元出让其持有的 “复星平鑫” 20% 的股权。
- 4.3 乙方以人民币 2900 万元受让甲方持有的 “复星平鑫” 20% 的股权。

4.4 甲方承诺并保证其出让的“复星平鑫”20%的股权上不存在任何形式的他项权利，包括但不限于：抵押、质押、保证、代持等。

5、付款方式

5.1 乙方应于本协议生效之日起 10 个工作日内向甲方支付“复星平鑫”股权转让款人民币 2900 万元（小写）。

6、过户

6.1 自甲方收到乙方支付的股权转让款之日起 3 日内，应会同乙方及复星平鑫共同至工商行政管理部门办理股权变更登记手续。

6.2 乙方应在股权变更登记的过程中尽积极配合之义务。

7、违约责任

7.1 甲方未能及时办理过户登记手续的，每迟延一天应该向乙方支付股权转让款的 1%作为滞纳金直到实际办理过户登记之日止。

7.2 乙方未能及时支付股权转让款的，每迟延一天应该向甲方支付股权转让款的 1%作为滞纳金直至实际支付股权转让款之日止。

8、解决争议的方式

8.1 本协议在履行过程中，若出现争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，向上海仲裁委员会申请仲裁。

五、收购股权目的以及对公司的影响

目前上海复星平鑫投资有限公司持有浙江爱仕达电器股份有限公司 15%的股权（对应 2700 万股）。浙江爱仕达电器股份有限公司主营业务突出，经营业绩稳定，市场竞争能力强，将上述股权注入上市公司后，将进一步提高上市公司盈利能力和持续经营能力，上市公司业绩将实现有效提升，有利于全体股东的利益。

六、独立董事的意见

公司独立董事对此次收购股权关联交易事项作出了独立意见：上述收购股权关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求；关联交易符合诚实、信用、公平、公正的原则，价格是公允的，没有损害公司和其他股东的利益，对中小股东是公平的。

七、监事会意见

监事会成员一致认为：此项交易过程符合关联交易事项的议事程序，定价依

据充分，价格合理，未损害公司和股东的利益。本次关联交易遵守自愿、等价、有偿的原则，有利于公司发展，符合公司长远发展的需要。

八、备查文件

1. 董事会决议
2. 监事会决议
3. 股权转让协议书
4. 审计报告
5. 评估报告
6. 独立董事关于公司关联交易的独立意见书

特此公告。

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

2009年12月16日